

1500707-08.2018.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ANDRIA MARIA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ANDRIA MARIA DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, porque, no dia 25 de fevereiro de 2018, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500707-08.2018.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500707-08.2018.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ANDRIA MARIA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ANDRIA MARIA DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, porque, no dia 25 de fevereiro de 2018, por volta das 13h05min, nas dependências da Penitenciária II, situada na Rodovia Padre Manoel da Nobrega, Km 282, Humaitá, nesta cidade de São Vicente, trazia consigo,

transportava e guardava três porções de cocaína, pesando cerca de 95g (noventa e cinco gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 6

Segundo se apurou, a denunciada se dirigiu à Penitenciária II de São Vicente para visitar o detento Matheus Lucas Oliveira, e, durante procedimento padrão de revista, demonstrou atitude suspeita. Prontamente, a ré admitiu às agentes penitenciárias que estava trazendo consigo drogas, momento em que retirou a embalagem plástica de seu corpo, com três porções de cocaína.

Oferecida a denúncia, a ré foi notificada por edital (pág. 60) e apresentou defesa preliminar, através da Defensoria Pública (págs. 65/66). Recebida a denúncia (pág. 68), a acusada foi citada (pág. 150).

Houve produção de prova oral (pág. 152). As partes apresentaram memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (págs 164/169), postulando a defesa pela absolvição ou aplicação da pena mínima (págs. 206/225).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Ao contrário do afirmado pela Defesa, não houve qualquer hipótese de crime impossível ou, ainda, coação moral irresistível.

Destarte, as agentes penitenciárias afirmaram que a ré, ao iniciar o procedimento de revista, ficou nervosa e acabou por indicar que estava levando substância entorpecente para o detento Matheus. O fato foi confessado pela ré em seu interrogatório, revelando-se arrependida.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de pág. 06, bem como do laudo toxicológico de págs. 42/43). Não há como se afastar a imputação, mormente porque não houve outra versão amparada em provas suficientes a afastar a condenação que se impõe, uma vez que a ré teve sua conduta dirigida ao fim de, nas dependências da Penitenciária II de São Vicente, trazia consigo, transportava e guardava três porções de cocaína, pesando cerca de 95g (noventa e cinco gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena passo a considerar: Atendendo-se ao necessário para reprovação da conduta descrito no artigo 33 "caput" da Lei 11343/06, considerando ainda a quantidade de entorpecentes apreendida, fixo para a ré ANDRIA MARIA DA SILVA e outro a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato.

Não há agravantes e presentes duas circunstâncias atenuantes (confissão e menoridade à época dos fatos), conduto nos termos da Súmula 231 do STJ, a pena não pode ficar aquém do mínimo fixado.

Em relação à redução prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, o informativo 698 do Supremo Tribunal Federal expõe a existência de direito subjetivo do réu na redução quando ausente qualquer indicativo de que participe de atividade criminosa ou que tenha maus antecedentes.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06,

portanto aumento a pena em um sexto, passando para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nesse sentido, resta saber, no caso concreto, a redução a ser adotada, Partindo-se do pressuposto que a redução deve ter consonância com a vida pregressa da ré e com o fato em si, esta faz jus à redução íntegra. A pena passa a ser de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa no seu valor mínimo, em regime inicial aberto, em razão da quantidade de pena aplicada.

Possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme orientação predominante do STF nesse sentido, portanto SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada, por duas restritivas de direitos consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e MULTA, no seu valor mínimo, pelo tempo da pena aplicada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO ANDRIA MARIA DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" e seu § 4º, c.c. art. 40, III, todos da Lei 11343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa no seu valor mínimo, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e MULTA, no seu valor mínimo, pelo tempo da pena aplicada.

Em razão da substituição, faculto o direito de recurso em liberdade. Finalmente condeno ao pagamento de 100 UFESP's, observada a justiça gratuita e condeno ao perdimento definitivo dos valores apreendidos em favor da União. Expeça-se guia de execução.

PRI

São Vicente, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA